

0017854-82.1999.8.26.0344

Assunto: Estelionato

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... mesmo sentido:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas - Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão executória - inoocorrência - v. acórdão que confirmou a r. sentença condenatória é marco interruptivo para verificação de eventual ocorrência de prescrição - Ordem denegada."(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2034039-62.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ely Amioka, j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marilia-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0017854-82.1999.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 10 de outubro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patrícia Cabrini. Eu, Helen Viviane Messias Barboza, M353108, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0017854-82.1999.8.26.0344

Classe - Assunto:

Crime de Estelionato e Outras Fraudes (arts. 171 a 179, CP) - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 92/1999 - 5º Distrito Policial de Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Mariano da Cunha

Vistos.

O representante do Ministério Público postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 641).

É o breve relatório. Decido.

A prescrição penal diz respeito à perda do direito de punir ou executar a pena eventualmente imposta em razão do decurso de certo tempo.

Na prescrição da pretensão punitiva, o Estado (através do Poder Judiciário) não pode julgar a lide e aplicar a sanção abstratamente cominada. Na prescrição da pretensão executória, o Estado perde o direito de executar a sanção imposta em sentença condenatória (ou acórdão).

A chamada prescrição intercorrente ou superveniente é uma das espécies da

prescrição da pretensão punitiva (tal como o é a prescrição retroativa), que tem por termo inicial a publicação, em cartório, da sentença condenatória, uma vez que tal ato (publicação da sentença condenatória) interrompe a prescrição (art. 117, inc. IV, CP).

Entretanto, a partir da entrada em vigor da Lei 11.596/2007, que deu nova redação ao inc. IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório também é causa interruptiva da prescrição, iniciando-se, por inteiro, um novo prazo prescricional a partir de tal evento.

Em voto proferido no HC 92340/SC, o Ministro Marco Aurélio de Mello ressaltou que "a mencionada Lei nº 11.596/2007 inserira mais um fator de interrupção, pouco importando a existência de sentença condenatória anterior, sendo bastante que o acórdão, ao confirmar essa sentença, também, por isso mesmo, mostre-se condenatório".

No mesmo sentido:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas - Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão executória - inoccorrência - v. acórdão que confirmou a r. sentença condenatória é marco interruptivo para verificação de eventual ocorrência de prescrição - Ordem denegada."(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2034039-62.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ely Amioka, j. 19/4/2018).

Desta forma, quer se trate de acórdão condenatório que modificou sentença absolutória, quer se trate de acórdão que confirmou anterior sentença condenatória, a publicação deles constitui causa interruptiva da prescrição (art. 117, inc. IV, CP).

Na hipótese dos autos, a sentença condenatória foi publicada em cartório em 31 de março de 2011 (fls. 275 verso), iniciando-se novo prazo prescricional de 4 (quatro) anos, já que a pena aplicada foi superior a um ano e não excede a dois.

O acórdão confirmatório da condenação considera-se publicado na própria sessão de julgamento do recurso, ou seja, em 8 de maio de 2013 (fls. 384/389).

Desse modo, após a nova causa interruptiva da prescrição (acórdão confirmatório da condenação) (8 de maio de 2013) até a presente data, já transcorreu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, ocorrendo a prescrição intercorrente (ou superveniente).

Diante do exposto, acolho a manifestação do representante do Ministério Público, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, relativamente ao acusado Edson Mariano da Cunha e declarar extinta a sua punibilidade, com fundamento nos artigos 107, IV (prescrição), c.c. 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Considerando que o mandado de prisão expedido nestes autos está revogado em virtude do decurso de seu prazo de validade (fls. 645/646), deixo de determinar a expedição de contramandado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias.

Cientifique-se e intime-se.

Marília, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA